



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional

Año de la Grandeza Argentina

Resolución firma conjunta

Número: RESFC-2026-49-APN-TDC#ANC

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Lunes 10 de Agosto de 2026

Referencia: Conc. 2104 | Resolución TDC | Art. 7º y 9º, Ley 27.442

VISTO:

El expediente EX-2026-46375406-APN-DR#CNDC, caratulado *"PAN AMERICAN ENERGY, S.L., SUC. ARG. Y TANGO ENERGY ARGENTINA S.A., S/NOTIFICACIÓN ART.9 DE LA LEY 27.442"* (CONC. 2104).

La presentación de fecha 11 de mayo de 2026 mediante la cual PAN AMERICAN ENERGY, S.L., SUCURSAL ARGENTINA notificó la operación consistente en la adquisición del sesenta y cinco por ciento (65%) de la concesión de explotación de hidrocarburos sobre el área "Loma Guadalosa", provincia de Río Negro.

El Dictamen de la Secretaría de Concentraciones Económicas de la Autoridad Nacional de la Competencia (RE-2026-77038806-APN-SCE#ANC), emitido el 10 de agosto de 2026.

El Reglamento para la Notificación de Operaciones de Concentración Económica, aprobado por Resolución (ex) SC 905/2023.

Lo dispuesto en los artículos 7º, 9º y 28 inc. b) de la Ley 27.442 y del Decreto PEN 480/2018.

Y CONSIDERANDO:

I. La operación notificada y las partes intervinientes

La operación notificada consiste en la adquisición, por parte de PAN AMERICAN ENERGY, S.L., SUCURSAL ARGENTINA ("PAE"), del sesenta y cinco por ciento (65%) de la concesión de explotación de hidrocarburos sobre el área "Loma Guadalosa", ubicada en la provincia de Río Negro, con la intención de reconvertirla en una concesión de explotación no convencional de hidrocarburos. El hecho se produjo el 22 de septiembre de 2025.

La transacción se instrumentó mediante un acuerdo de cesión de derechos y obligaciones celebrado y aceptado el 7 de marzo de 2025 entre PAE y TANGO ENERGY ARGENTINA S.A. ("TANGO"), y mediante un contrato de unión transitoria y un acuerdo de operación conjunta sobre el área cedida y reconvertida, celebrados el 23 de septiembre de 2025 entre las mismas partes. Como resultado, la titularidad de la concesión quedó distribuida en

un 65% a favor de PAE y un 35% a favor de TANGO.

PAE es la sucursal local de PAN AMERICAN ENERGY GROUP S.L., sociedad registrada en el Reino de España que opera en la Argentina, a través de sus subsidiarias, en los mercados de exploración y explotación de hidrocarburos, refinación, producción, venta y distribución de combustibles industriales, mayoristas, minoristas, marinos y de aviación, así como en la producción y comercialización de lubricantes, solventes y energía eléctrica, y en la exploración de litio. En el área objeto de la operación se discontinuó la exploración y explotación convencional de petróleo y gas y, a partir de su reconversión, comenzaron las actividades de exploración de hidrocarburos no convencionales.

El perfeccionamiento de la transacción se produjo el 5 de mayo de 2026 y su notificación ante la Autoridad Nacional de la Competencia se realizó el 11 de mayo de 2026, mediante la presentación del formulario F0. El 12 de mayo de 2026, la Secretaría de Concentraciones Económicas consideró que la información aportada se hallaba incompleta y formuló observaciones, comunicando a la parte notificante que el plazo previsto en el artículo 14 de la Ley 27.442 no comenzaría su cómputo y quedaría suspendido hasta tanto se diera cumplimiento a lo requerido, en virtud de la Resolución (ex) SC 905/2023. El 4 de junio de 2026 la parte notificante dio respuesta a lo solicitado, teniéndose por completo el formulario F0, y el plazo del artículo 14 comenzó a correr el día hábil siguiente.

II. El Dictamen elaborado por la Secretaría de Concentraciones Económicas

La Secretaría de Concentraciones Económicas analizó si la operación notificada encuadra en el concepto de concentración económica previsto en el artículo 7° de la Ley 27.442, cuyo inciso d) comprende "cualquier otro acuerdo o acto que transfiera en forma fáctica o jurídica a una persona o grupo económico los activos de una empresa o le otorgue influencia determinante en la adopción de decisiones de administración ordinaria o extraordinaria de una empresa".

De la escritura pública de cesión del área "Loma Guadaluza", otorgada el 22 de septiembre de 2025, surge que el Poder Ejecutivo de la provincia de Río Negro, mediante Decreto RNE 827/25, aprobó en esa misma fecha la reconversión de la concesión de explotación de hidrocarburos del área en una Concesión de Explotación No Convencional de Hidrocarburos. El artículo 2° de ese decreto autorizó la cesión de TANGO a favor de PAE de los derechos y obligaciones sobre la concesión; el artículo 3° aprobó la reconversión del área en los términos del artículo 27 bis de la Ley 17.319, por el plazo de treinta y cinco (35) años; y el artículo 5° estableció la titularidad final de la concesión reconvertida en 65% para PAE y 35% para TANGO.

PAE informó que el objeto y la realidad económica de la operación consisten en la reconversión de un área de producción convencional de hidrocarburos, que carecía de desarrollo efectivo, hacia una exploración de recursos no convencionales mediante un plan piloto en fase inicial, previa a la definición de un eventual desarrollo comercial a escala.

La Secretaría recordó el criterio de la ex Comisión Nacional de Defensa de la Competencia según el cual el otorgamiento original de una concesión de explotación, convencional o no convencional, por parte del Estado, no requiere notificación ante la autoridad de defensa de la competencia, por no constituir una transferencia de activos en los términos del artículo 7° ni una concentración de unidades de negocio previamente independientes. Sobre esa base, consideró que la concesión de explotación no convencional otorgada sobre "Loma Guadaluza" es consecuencia del ejercicio de las potestades administrativas propias que la Ley de Hidrocarburos 17.319 atribuye a la provincia de Río Negro, y no constituye una transferencia de activos en los términos del artículo 7°.

La Secretaría ponderó, además, que la concesión se encuentra en una fase exploratoria inicial y que la parte notificante no cuenta con información sobre reservas de hidrocarburos no convencionales en el área. Citó, en ese sentido, el criterio de la ex CNDC según el cual la concentración económica supone que dos unidades económicas que funcionaban de manera independiente pasan a convertirse en una única entidad o en parte del mismo grupo empresario, mientras que el otorgamiento de una concesión para explotar un área hidrocarburífera implica, en cambio, posibilitar un aumento de la oferta de hidrocarburos al permitir la explotación de recursos que no estaban siendo utilizados.

Sobre esa base, la Secretaría concluyó que no es posible encuadrar el área transferida a PAE en el concepto de "activo" del artículo 7°, inciso d), de la Ley 27.442, en tanto no puede considerarse una unidad de negocios que permita el desarrollo de una o varias actividades, con clientela y valor propios, a la que pueda atribuirse, en esta instancia preliminar, un volumen de negocios independiente. Valoró la diligencia de la parte notificante al presentar la operación para su análisis, pero concluyó que no se verifica un cambio en la estructura de control de una empresa ni en sus activos, en los términos exigidos por el artículo 7°.

Por lo expuesto, el Dictamen concluye que la operación notificada no encuadra en el concepto de concentración económica previsto en el artículo 7° de la Ley 27.442 y que, en consecuencia, no se encuentra sujeta a la obligación de notificación establecida en el artículo 9° de dicha norma. Recomienda, por ello, disponer que la operación no está sujeta a esa obligación y resolver el archivo de las actuaciones.

III. Análisis y conclusión del Tribunal

Tras examinar los antecedentes del expediente, este Tribunal comparte el análisis y las conclusiones alcanzadas por la Secretaría de Concentraciones Económicas en su Dictamen.

Este Tribunal concluye, en consecuencia, que la operación notificada —consistente en la adquisición del 65% de la concesión de explotación de hidrocarburos sobre el área "Loma Guadaluza" por parte de PAN AMERICAN ENERGY, S.L., SUCURSAL ARGENTINA— no constituye una concentración económica en los términos del artículo 7° de la Ley 27.442, por lo que no se encuentra sujeta a la obligación de notificación prevista en el artículo 9° de dicha norma. Corresponde, por ello, disponer el archivo de las presentes actuaciones.

Por ello,

EL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA RESUELVE:

Artículo 1°.- Declarar que la operación notificada, consistente en la adquisición del sesenta y cinco por ciento (65%) de la concesión de explotación de hidrocarburos sobre el área "Loma Guadaluza", provincia de Río Negro, por parte de PAN AMERICAN ENERGY, S.L., SUCURSAL ARGENTINA, no constituye una concentración económica en los términos del artículo 7° de la Ley 27.442 y que, en consecuencia, no se encuentra sujeta a la obligación de notificación prevista en el artículo 9° de dicha norma.

Artículo 2°.- Disponer el archivo de las presentes actuaciones.

Artículo 3°.- Notifíquese a PAN AMERICAN ENERGY, S.L., SUCURSAL ARGENTINA la presente y el Dictamen de la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS (RE-2026-77038806-APN-SCE#ANC).

Artículo 4°.- Líbrese nota de estilo a la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS.

Artículo 5°.- Publíquese el presente y el Dictamen de la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS en el sitio web de la Autoridad Nacional de la Competencia.

Digitally signed by Marcelo D'Amore
Date: 2026.08.10 16:43:36 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Marcelo D'Amore
Vocal
Tribunal de Defensa de la Competencia
Autoridad Nacional de la Competencia

Digitally signed by Lucas TREVISANI VESPA
Date: 2026.08.10 17:41:41 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Lucas TREVISANI VESPA
Vocal
Tribunal de Defensa de la Competencia
Autoridad Nacional de la Competencia

Digitally signed by Eduardo Rodolfo Montamat
Date: 2026.08.10 18:11:34 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Eduardo Rodolfo Montamat
Presidente
Tribunal de Defensa de la Competencia
Autoridad Nacional de la Competencia



República Argentina – Poder Ejecutivo Nacional
2026 - Año de la Grandeza Argentina
Dictamen SCE

AL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA:

La SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS (SCE) eleva para su consideración el presente dictamen, referido a la notificación de una operación que tramita bajo el expediente EX-2026-46375406-APN-DR#CNDC, caratulado “PAN AMERICAN ENERGY, S.L., SUC. ARG. Y TANGO ENERGY ARGENTINA S.A., S/NOTIFICACIÓN ART.9 DE LA LEY 27.442 ” (CONC 2104).

I DESCRIPCION LA OPERACIÓN Y LOS SUJETOS INTERVINIENTES

1. La operación notificada consiste en la adquisición del 65% de la concesión de explotación de hidrocarburos sobre el área “Loma Guadaluza”, ubicada en la provincia de Río Negro, por parte de PAN AMERICAN ENERGY, S.L., SUCURSAL ARGENTINA (“PAE”), con la intención de reconvertirla en una concesión de explotación no convencional de hidrocarburos, hecho que acaeció el 22 de septiembre de 2025.¹
2. La transacción se implementó mediante un acuerdo de cesión de derechos y obligaciones celebrado y aceptado el 7 de marzo de 2025, un contrato de unión transitoria, y un acuerdo de operación conjunta sobre el área cedida –y reconvertida en una concesión de explotación no convencional– celebrados el 23 de septiembre de 2025 entre PAE y TANGO ENERGY ARGENTINA S.A. (“TANGO”).
3. Como resultado de la transacción, la estructura de control posterior a la operación es 65% de titularidad de PAE y 35% de titularidad de TANGO.
4. PAE es la sucursal local de PAN AMERICAN ENERGY GROUP S.L., una sociedad registrada en el Reino de España que opera en Argentina a través de sus subsidiarias, en los mercados de exploración y explotación de hidrocarburos, refinación, producción, venta y distribución de combustibles industriales, mayoristas, minoristas, marinos y de aviación, así como también lubricantes y solventes, producción y comercialización de energía eléctrica y exploración de litio.
5. En el área objeto se discontinuó la exploración y explotación convencional de petróleo y gas y, a partir de la reconversión del área, comenzaron las actividades de exploración de hidrocarburos no convencionales.
6. La parte notificante entiende que el perfeccionamiento de la transacción se produjo el 5 de mayo de 2026 y su notificación ante la AUTORIDAD NACIONAL DE COMPETENCIA (ANC) se realizó el 11 de mayo de 2026.²

II PROCEDIMIENTO

7. El 11 de mayo de 2026, PAE notificó la operación mediante la presentación del formulario F0.

¹ Aprobada por el Poder Ejecutivo de la provincia de Río Negro mediante Decreto RNE 827/25 (DECTO-2025.827-E-GDERNE-RNE) de fecha 22 de setiembre de 2025, conforme surge de la escritura de cesión del área agregada a las actuaciones.

² Ver formulario F0 presentado mediante IF-2026-46364685-APN-DR#CNDC.

8. El 12 de mayo de 2026 —y tras analizar la presentación efectuada—, esta SCE consideró que la información aportada se hallaba incompleta, formulando observaciones y comunicando a la parte notificante que el plazo previsto en el artículo 14 de la Ley 27.442 (LDC) no comenzaría su cómputo y que el mismo quedaría suspendido desde la notificación de la providencia y hasta tanto dieran cumplimiento a las observaciones formuladas en virtud de la Resolución (ex) SC 905/2023.
9. El 4 de junio de 2026, la parte notificante dio respuesta a lo solicitado, teniéndose por completo el formulario F0 acompañado.
10. El plazo estipulado en el artículo 14 de la LDC comenzó a correr el día hábil posterior a la fecha mencionada.

III ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA DE LA NOTIFICACIÓN EFECTUADA

11. Luego de analizar en detalle la información y documentación acompañada, esta SCE entiende que la operación notificada no encuadra en el artículo 7° de la LDC y, en consecuencia, no se encuentra sujeta a la obligación de notificación prevista en el artículo 9° de la citada norma.
12. El artículo 7° inciso d) de la LDC establece que “...se entiende por concentración económica la toma de control de una o varias empresas, a través de la realización de (...) d) cualquier otro acuerdo o acto que transfiera en forma fáctica o jurídica a una persona o grupo económico los activos de una empresa o le otorgue influencia determinante en la adopción de decisiones de administración ordinaria o extraordinaria de una empresa.”
13. De la escritura pública de cesión del área “Loma Guadalosa” otorgada el 22 de setiembre de 2025, surge que el Poder Ejecutivo de la provincia de Río Negro —en la misma fecha— mediante Decreto RNE 827/25 (DECTO-2025.827-E-GDERNE-RNE), aprobó la reconversión de la concesión de explotación de hidrocarburos del área en una Concesión de Explotación No Convencional de Hidrocarburos sobre la totalidad de superficie del área “Loma Guadalosa”.³
14. El Decreto RNE 827/25 en su artículo 2° autoriza la cesión de TANGO a favor de PAE de los derechos y obligaciones en la concesión de explotación de hidrocarburos sobre “Loma Guadalosa” y, en el mismo acto, en su artículo 3° aprueba la reconversión del área a una Concesión de Explotación No Convencional de Hidrocarburos en los términos del artículo 27 bis y concordantes de la Ley 17.319, por el plazo de treinta y cinco (35) años.⁴

³ Agregada en el orden 44 embebida en el IF-2026-55207078-APN-DTD#JGM.

⁴ <https://rionegro.gov.ar/download/boletin/6425.pdf> - DECTO-2025-827-E-GDERNE-RNE “Viedma, Lunes 22 de Septiembre de 2025 (...) **Artículo 2°.-** Autorizar la cesión de la empresa Tango Energy Argentina S.A. a favor de la empresa Pan American Energy, S.L. Sucursal Argentina, del cincuenta y ocho y medio por ciento (58,5%) del total de la participación (90%), derechos y obligaciones en la concesión de explotación de hidrocarburos del área hidrocarburífera “Loma Guadalosa”, en los términos del artículo 72 de la Ley N° 17.319 (...) **Artículo 3°.-** Aprobar la reconversión de la concesión de explotación de hidrocarburos del área “Loma Guadalosa” en una Concesión de Explotación No Convencional de Hidrocarburos sobre la totalidad de superficie del área “Loma Guadalosa”, en los términos del artículo 27 bis y concordantes de la Ley N° 17.319, por el plazo de treinta y cinco (35) años a contar desde la fecha de su solicitud, 04/08/2025, operando su vencimiento el día 04/08/2060 Decreto RNE 827/25 (...) ”

15. Asimismo, en su artículo 5°, el Ejecutivo Provincial declara como queda conformada la titularidad total de la concesión, distribuida en un 65% a favor de PAE y en un 35% a favor de TANGO, tal como informa la parte notificante en estas actuaciones.⁵
16. A su turno, PAE informa que el objeto y la realidad económica de la operación están dados por la reconversión del área de un recurso de producción convencional de hidrocarburos que carece de desarrollo efectivo, a una exploración del recurso hidrocarburífero no convencional mediante un plan piloto que se encuentra en una fase inicial de exploración y evaluación, previa a la definición de un eventual desarrollo comercial a escala.
17. En concordancia con el criterio de la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (ex CNDC), es oportuno mencionar que el otorgamiento original de una concesión de explotación (convencional o no convencional) por parte del Estado no requiere notificación ante la autoridad de defensa de la competencia, por no constituir una transferencia de activos en los términos de artículo 7° de la LDC, al no existir una concentración de unidades de negocios previamente independientes.
18. La concesión de explotación no convencional sobre el área “Loma Guadalosa” otorgada por parte del Poder Ejecutivo de la provincia de Río Negro, se produce como consecuencia del ejercicio de las potestades administrativas propias que le atribuye la Ley de Hidrocarburos 17.319 y no constituye una transferencia de activos en los términos de Artículo 7°.
19. En efecto, debido a la que la concesión otorgada se encuentra en una fase exploratoria inicial, la parte notificante no cuenta con información sobre reservas de hidrocarburos no convencionales.⁶
20. La ex CNDC tiene dicho que “[p]or definición, concentración económica, es la operación que implica que dos unidades económicas que funcionaban de manera independiente entre sí, ya sea en el mismo mercado o en mercados separados, pasan a convertirse en una única entidad o en parte del mismo grupo empresario. El otorgamiento de una concesión para explotar un área hidrocarburífera implica posibilitar un aumento de la oferta de hidrocarburos, al permitir la explotación de recursos que no estaban siendo utilizados”.⁷
21. En línea con lo expuesto y dada las características del área transferida, no es posible encuadrar el objeto de la operación en los criterios y lineamientos generales que definen el concepto de “activo” del artículo 7, inc. d), de la LDC, esto es, no puede considerarse que el área transferida a PAE sea una unidad de negocios que permita el desarrollo de una o varias actividades, a las que se le pueda atribuir –en esta instancia preliminar– un volumen de

⁵ <https://rionegro.gov.ar/download/boletin/6425.pdf> - DECTO-2025-827-E-GDERNE-RNE “Viedma, Lunes 22 de Septiembre de 2025 (...) **Artículo 5°.**- Autorizar la redistribución de la totalidad de la participación de la Empresa de Desarrollo Hidrocarburífero Provincial S.A., equivalente al diez por ciento (10%) en la Concesión de Explotación No Convencional de Hidrocarburos del área “Loma Guadalosa”, asignando un seis y medio por ciento (6,5%) a la empresa Pan American Energy S.L. Sucursal Argentina, y un tres y medio (3,5%) a la empresa Tango Energy Argentina S.A., quedando la titularidad total de la Concesión de Explotación No Convencional de Hidrocarburos del área “Loma Guadalosa” distribuida en un sesenta y cinco por ciento (65%) a favor de Pan American Energy S.L. Sucursal Argentina y en un treinta y cinco por ciento (35%) a favor de Tango Energy Argentina S.A (...).”

⁶ Al momento de elaboración de este dictamen, esta SCE no observa información pública disponible sobre reservas de hidrocarburos no convencionales en el área “Loma Guadalosa” en el sitio web <https://www.argentina.gob.ar/economia/energia/hidrocarburos/reservas-de-petroleo-y-gas>

⁷ “OPI 323 - INTEGRACIÓN ENERGÉTICA ARGENTINA S.A. S/SOLICITUD DE OPINIÓN CONSULTIVA” - EX-2018-58666455-APN-DGD#MPYT – Resolución SCI 598/2019 (RESOL-2019-598-APN-SCI#MPYT) de fecha 19 de septiembre de 2019 junto al Dictamen CNDC (IF-2019-12534425-APN-CNDC#MPYT) de fecha 1° de mayo de 2019. <https://cndc.produccion.gob.ar/node/2619>

negocios independiente, con clientela y valor propios originado en la posibilidad de generar asuntos de naturaleza económica.⁸

22. Esta SCE valora y entiende que la notificante se comporta de manera diligente al presentar para su análisis la presente adquisición, pero no se observa un cambio o modificación en la estructura de control de una empresa, o de los activos de una empresa, ya que no es posible encuadrar esa concesión de explotación no convencional de hidrocarburos sobre el área “Loma Guadaluza” – en el estado en el que fue adquirida – en el concepto de *activo* previsto en el artículo 7, inc. d), de la LDC.
23. Por lo expuesto, esta SCE considera que la operación notificada no encuadra en el concepto de concentración económica previsto en el artículo 7° de la LDC, toda vez que no se verifica la toma de control sobre un activo y, en consecuencia, no se encuentra sujeta a la obligación de notificación establecida en el artículo 9° de la misma normativa.

IV CONCLUSIONES

24. De acuerdo con lo expuesto precedentemente, esta SCE considera que la operación notificada no constituye una operación de concentración económica conforme los términos del artículo 7° de la Ley 27.442.
25. Por ello, esta SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS aconseja al TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA disponer que la operación notificada no está sujeta a la obligación de notificación dispuesta en el artículo 9° de la Ley 27.442 por no constituir una concentración económica y, en consecuencia, resolver el archivo de las presentes actuaciones.
26. Elévese el presente Dictamen al TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, a sus efectos.

⁸ Definición de activo adoptada en la Opinión Consultiva N.º 83 del 27 de diciembre de 2000 caratulada “YPF SOCIEDAD ANONIMA y ESSO SAPA (OPI N.º 83)” y en casos similares como Opiniones Consultivas “IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A. Y BANCO RIO DE LA PLATA S.A. S/ CONSULTA INTERPRETACION LEY 25.156 (OPI N.º 131)”, Dictamen CNDC N.º 229 de fecha 23 de febrero de 2007 y Resolución SCI N.º 12/2007 de fecha 05 de marzo de 2007.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Año de la Grandeza Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Dictamen Técnico

Número: RE-2026-77038806-APN-SCE#ANC

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Lunes 10 de Agosto de 2026

Referencia: Conc. 2104 - Dictamen SCE [archivo]

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.08.10 16:11:05 -03:00

Germán Augusto Zamorano
Secretario
Secretaría de Concentraciones Económicas
Autoridad Nacional de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.08.10 16:11:05 -03:00